

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3178/2533

กรมศุลกากร กับพวก
บริษัท เท็คโนติค จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 74, มาตรา 79, มาตรา 207, มาตรา 209

เจ้าพนักงานเดินหมายปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องกับปิดหมายนัดสืบพยานโจทก์ไว้ที่สำนักงานบริษัทจำเลยซึ่งกรรมการผู้จัดการและพนักงานของจำเลยอยู่อาศัยในสถานที่ดังกล่าวจึงเป็นการส่งที่ชอบตาม ป.วิ.พ. มาตรา 74 และ มาตรา 79 เมื่อจำเลยไม่ยื่นคำให้การในกำหนดและไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์โดยไม่มีเหตุสมควรประการอื่น ต้องถือว่าจำเลยจงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาไม่มีเหตุที่จะขอให้พิจารณาใหม่ได้.

คดีสืบเนื่องมาจากศาลภาษีอากรกลางพิพากษาคดีในกรณีที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ให้จำเลยชำระเงินค่าภาษีอากรจำนวน 704,340.82 บาท แก่โจทก์ เงินเพิ่มอากรขาเข้าในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน ของต้นเงิน 300,453.98 บาท คิดเป็นเงินเดือนละ 3,004.53 บาท เงินเพิ่มภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของต้นเงิน 119,858.37 บาท คิดเป็นเงินเดือนละ 1,797.87 บาทและเงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาลในอัตราร้อยละ 10 ของภาษีการค้าคิดเป็นเงินเดือนละ 179.79 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ แต่ทั้งนี้ในส่วนของเงินเพิ่มภาษีการค้า

ค่านั้น เมื่อรวมกับเงินเพิ่มภาษีการค้าก่อนฟ้องต้องไม่เกินกว่าเงินค่าภาษีการค้าที่
ต้องชำระ

จำเลยยื่นคำร้องลงวันที่ 17 ตุลาคม 2531 จำเลยมิได้จงใจขาดนัดและคัดค้าน
คำตัดสินชี้ขาดของศาลภาษีอากรกลาง ขอให้พิจารณาคดีใหม่ โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้าน
ศาลภาษีอากรกลางได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "...การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง
รวมทั้งการส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์จึงเป็นการส่งที่ชอบตามที่กำหนดไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 74 และมาตรา 79 ข้อที่จำเลยนำสืบ
ว่าน่าจะไม่มี การส่งหมายหรือปิดหมายไว้ที่ภูมิลำเนาของจำเลยนั้นรับฟังไม่ได้ ใน
เมื่อการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องรวมทั้งหมายนัดสืบพยานโจทก์เป็นการส่ง
โดยชอบแล้วและจำเลยนำสืบว่ากรรมการผู้จัดการและพนักงานของจำเลยก็อยู่อาศัย
ในสถานที่ที่ได้มีการปิดหมายไว้ มิใช่กรณีที่จำเลยมิได้อยู่ที่ภูมิลำเนาที่ปิดหมายอัน
อาจจะไม่ทราบได้ ดังนั้น ในกรณีนี้ต้องถือว่าจำเลยได้รับหมายเรียกและสำเนา
คำฟ้องและหมายแจ้งวันนัดสืบพยานโจทก์แล้ว เมื่อจำเลยไม่ยื่นคำให้การในกำหนด
และไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์ โดยไม่มีเหตุสมควรประการอื่นเป็นข้ออ้าง จึง
ต้องถือว่าจำเลยจงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาศาลภาษีอากรกลางมี
คำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลยศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟูง-เดชา สุวรรณโณ-สวิน อักษรายุธ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ